

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5010491-35.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: REGINA CELI SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO ADEQUADO NO PRAZO DE 24 HORAS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5010491-35.2025.4.02.5101

510015663127 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5010491-35.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: REGINA CELI SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência tempestivamente interposta contra decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida nos autos nº 5000880-10.2025.4.02.5117/RJ, consistente na prestação de tratamento oncológico adequado ao quadro clínico do autor no prazo de 24 horas.

No evento 12, DESPADEC1, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de **evento 12**, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a ausência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

5010491-35.2025.4.02.5101

510015663126 .V2

